

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0002-R

Urcuquí, 28 de julio de 2017

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Ing. Fausto Javier Maza Montenegro
Coordinador de Planificación Estratégica

**POR DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY
CONSIDERANDO:**

Que el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece:

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;

Que el artículo 27 de la misma norma suprema señala:

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.”;

Que el inciso primero del Artículo 348 de la Constitución de la República del Ecuador establece que:

“La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. (...)”;

Que el Artículo 356 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: *“La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. (...)”;*

Que la Disposición Transitoria Décima Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0002-R

Urcuquí, 28 de julio de 2017

establece:

“Durante los cinco años posteriores a la promulgación de esta Ley no se creará ninguna nueva institución de educación superior. Se exceptúan de esta moratoria la Universidad Nacional de Educación "UNAE", prevista en la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución, cuya matriz estará en la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar; la Universidad Regional Amazónica, cuya matriz estará en la ciudad de Tena, Provincia del Napo; la Universidad de las Artes con sede en la ciudad de Guayaquil y una universidad de investigación de tecnología experimental. La Función Ejecutiva realizará en el plazo máximo de dos años, los trámites constitucionales y legales correspondientes para su creación y funcionamiento y, serán partícipes de la parte proporcional de las rentas que asigna el Estado a las universidades y escuelas politécnicas públicas.”;

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, entre otros derechos reconoce a las personas: "(...) 25.- El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. (...)";

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 85 señala:
"La formulación, ejecución y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: (...) 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad (...)";

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 314 establece que la provisión de servicios públicos deberá responder entre otros a los principios de:
"(...) obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad. (...)";

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema de educación superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;

Que en el inciso segundo Disposición General Trigésima Primera Código Orgánico de la

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0002-R

Urcuquí, 28 de julio de 2017

Economía Social de los Conocimientos, dispone que:

“(...) Así mismo, deberán garantizar que los programas y proyectos que se crearen para acceder a los beneficios establecidos en el presente Código, así como los demás procedimientos administrativos establecidos en este instrumento legal, se ejecuten bajo los principios de simplicidad, economía, legalidad, celeridad, presunción de veracidad, responsabilidad de información, privacidad de la información personal, transparencia, privilegio de controles posteriores, informalismo, principio pro administrado, gratuidad e interconexión. (...)”;

Que en el inciso primero Disposición General Trigésima Cuarta Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, dispone que:

“El Consejo de Educación Superior definirá un porcentaje del FOPEDEUPO que se destinará al financiamiento de becas de posgrado en instituciones de educación superior públicas del país, debidamente acreditadas, siempre que se garantice la gratuidad en el pregrado.(...)”;

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece la autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas en los siguientes puntos:

“e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...)

f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público; (...)

h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; (...)”;

Que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior en el numeral uno, establece que son obligaciones adicionales del Rector; cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el estatuto de la institución;

Que el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay establece:

“Créase la Universidad de investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior.”;

Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 144 de 16 de diciembre de 2013, señala que: *“PRIMERA.- De conformidad*

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0002-R

Urcuquí, 28 de julio de 2017

con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécnicas, una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora. Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior. La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición. Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción.”;

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece:

“(...) El Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición señalado como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior. Esta Comisión, además desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la institución(...)”;

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece en su inciso décimo:

“(...) La Comisión designará de su seno un presidente de la Comisión y un director ejecutivo, este último desempeñará las funciones de Rector. (...)”.

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 275, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 229, de 21 de abril de 2014, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 736, publicado en el Registro Oficial No. 561, de 07 de agosto de 2015; y, Decreto Ejecutivo No. 1223, de 9 de noviembre de 2016, el Presidente Constitucional de la República nombra a los miembros de la Comisión Gestora; y en la última reforma señalada, designa como uno de los Miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY a Carlos Castillo-Chávez. Ph.D.

Que mediante Resolución RPC-SO-29 No. 318-2014, adoptada en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, de 30 de julio de 2014, se

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0002-R

Urcuquí, 28 de julio de 2017

aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY y su reforma aprobada mediante Resolución No.RPC-SO-06-No.120-2017, de 15 de febrero del 2017, adoptada en la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior;

Que en el Artículo 87 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en sus literales d) y m) manifiesta lo siguiente:

1. *Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades administrativas, financieras, económicas y de talento humano de la Institución de acuerdo con las políticas y lineamientos de Consejo Superior Universitario; (...)*
2. *Dirigir la ejecución de las actividades académicas, investigativas, administrativas y de vinculación con la sociedad; (...)*”;

Que en el literal d) del artículo 88 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, establece que:

“(...)d)Coordinación de Talento Humano, cuya misión es articular coordinar e impulsar el desarrollo del talento humano; y ejecutar los procesos de reclutamiento, dando seguimiento y evaluando las políticas estrategias y programas de la Universidad;(...)f) Coordinación de Planificación Estratégica cuya misión es planificar y coordinar la gestión estratégica institucional a través de procesos técnicos y sistemáticos de planificación con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas institucionales definidas por las autoridades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, así como los determinados en la Constitución de la República y el Plan Nacional de Buen Vivir;”

Que mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0024-R y su posterior reforma, de 29 de marzo de 2017, el Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, resuelve delegar lo siguiente:

“(...) Artículo 9.- Deléguese al Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica las siguientes atribuciones:

(...)4. Conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los procesos institucionales diseñados en cooperación con las diversas unidades de la Universidad.(...)”;

Que la Universidad promoverá la política de “Cero Papeles” debiendo utilizarse en lo primordial los medios informáticos para la ejecución de los procedimientos internos;

Que el la Constitución Política de la República del Ecuador en su Art. 326 señala que el derecho al trabajo se sustentará en los principios estipulando que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0002-R

Urcuquí, 28 de julio de 2017

Que la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art 23 sobre derechos de las y los servidores públicos en su literal l) dispone: “*Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (...)*”;

Que la Ley Orgánica de Servicio Público en su Capítulo II sobre el Derecho de Organización para la Defensa de los Derechos y para la Mejora en la Prestación de los Servicios Públicos menciona en su artículo sin número que se podrá tratar temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.

Que la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 52 literal n) refiere que una de las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración de Talento Humano son participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y proyectos institucionales como responsable del desarrollo institucional, talento humano y remuneraciones.

Que el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo en su Art. 1 señala que:
“(...) Naturaleza.- De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral. En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, integra medidas preventivas en todas las fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, guardando concordancia con lo determinado en la normativa vigente y convenios internacionales ratificados por parte del Estado”.

Que el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas en su Art. 1 señala que:

“Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, en favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto de elementos interrelacionados e interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos.

Sistema de prevención de riesgos laborales: Se denomina así a la organización técnica dentro de la empresa u obra de construcción, responsable de la ejecución de los programas preventivos por encargo del constructor y empleadores”.

Que desde la Dirección de Planificación e Inversión, una vez que se ha revisado y

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0002-R

Urcuquí, 28 de julio de 2017

validado con la Coordinación de Talento Humano y la Coordinación Jurídica, presenta el proceso de “*Análisis de Trabajo Seguro*”, cuyo objetivo consiste en Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para realizar un análisis de trabajo seguro dentro de las instalaciones de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, incluyendo las instalaciones en la ciudad de Quito; Constante en un total de 30 páginas y 1 anexo, como se detalla a continuación: Anexo: Riesgos y medidas de control;

Que mediante Memorando Nro.- UITEY-CPP-2017-0169-M, de 26 de julio del 2017, Ing. Fausto Javier Maza Montenegro, Coordinador de Planificación Estratégica, solicita a la Abg. María de Lourdes Miranda, Secretaria de la Comisión Gestora, la elaboración de la correspondiente Resolución para la aprobación del proceso “*Análisis de Trabajo Seguro*”, el cual ha sido trabajado conjuntamente con la Dirección de Planificación e Inversión y ha sido revisado y validado por la Coordinación de Talento Humano y la Coordinación Jurídica; y,

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, y el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay:

RESUELVE

Artículo. 1.- Aprobar el proceso de “*Análisis de Trabajo Seguro*”, de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, constante en 21 páginas y sus respectivos anexos, acorde al Memorando Nro.- UITEY-CPP-2017-0169-M, de 26 de julio del 2017.

Artículo. 2.- Encárguese de la ejecución la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, a la Dirección de Planificación y Procesos, la Coordinación de Talento Humano de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en lo que les correspondiere.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fausto Javier Maza Montenegro
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0002-R

Urcuquí, 28 de julio de 2017

Referencias:

- UITEY-CPP-2017-0169-M

Anexos:

- Proceso de Análisis de Trabajo Seguro y Flujograma
- Anexos 1 - 4

Copia:

Señor Abogado
Juan José Arroyo Naranjo
Director de Normativa

ja